



ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

ಪ್ರಕರಣಗಳು:

**ಅಧ್ಯಾಯ I
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ**

1. [ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ](#)
2. [ಪರಿಭಾಷೆಗಳು](#)

ಅಧ್ಯಾಯ II

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

3. [ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮನ](#)
4. [ಸದಸ್ಯ ಪದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹತೆ](#)
5. [ಸದಸ್ಯರ ಪದಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು](#)
6. [ಸದಸ್ಯನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು](#)
7. [ಪುನರ್ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ](#)
8. [ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಗಳು](#)
9. [ಸಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕ](#)
10. [ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು](#)
11. [ತಾನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕ್ಲೇಮುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.](#)
12. [ಆಯುಕ್ತನ ನೇಮಕ](#)



- 12ಎ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕ
- 13. ಆಯುಕ್ತನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
- 14. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ III ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮುಗಳು

- 15. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ
- 16. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು
- 17. ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
- 18. ಯೋಜನೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ
- 19. ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
- 20. ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು
- 21. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು
- 22. ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ವಿಧಾನ
- 23. ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯ ವಸೂಲಿ
- 24. ಸಂದಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷೇಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- 25. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ
- 26. ವಸೂಲಾದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು.
- 27. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು
- 28. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು.
- 28ಎ. ಬೀದಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ
- 28ಬಿ. ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು.



- 28.ಸಿ ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು.
29. 1977ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
30. ಬೀದಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ
31. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಲೇ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
32. ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ಬೀದಿಗಳ ರಚನೆ.
33. ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು.
- 33.ಎ ಭೂಮಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಅನುಭೋಗದಾರಿಕೆಯ ನಿಷೇಧ.
34. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ.
- ಅಧ್ಯಾಯ IV**
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ
35. ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ.
36. ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಉಪಬಂಧಗಳು.

ಅಧ್ಯಾಯ V
ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು

37. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ.
38. ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಗೇಣಿಗೆ ಕೊಡಲು, ಮಾರಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ.



- 38 ಎ. ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಜೂರಾತಿ.
- 38.ಬಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ.
- 38ಸಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ.
- 38ಡಿ. ಮೂಲ ಮಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರ ಇತ್ಯಾದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ.
39. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ
40. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಬುಗಳು
41. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯ ವಿನಿಯೋಗ
42. ಆದಾಯದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು.
43. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಂಥ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು
44. ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು.
45. ಅವಶ್ಯವಾದಾಗ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುದು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು
46. ವೆಚ್ಚದ ಬಗೆಗಿನ ಉಪಬಂಧಗಳು
47. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
- 47ಎ. ವರದಿಗಳು
48. ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರ

ಅಧ್ಯಾಯ VI

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು

49. ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅನುಸೂಚಿ
50. ನೇಮಕ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು

ಅಧ್ಯಾಯ VII



ಕಲಾ ಆಯೋಗ

51. ಕಲಾ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ

ಅಧ್ಯಾಯ VIII

ಸಂಕೀರ್ಣ

52. ಪ್ರವೇಶಾಧಿಕಾರಗಳು

53. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು

54. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು

55. ಜುಲ್ಮಾನೆಯು ವಸೂಲಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು.

56. ಅಪರಾಧಗಳ ರಾಜಿ

57. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

58. ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು

59. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿ

60. ಅಭಿಯೋಜನೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ

61. ಸದ್ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮದ ರಕ್ಷಣೆ

62. ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ

62ಎ. ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ.

63. ಪುನರೀಕ್ಷಣೆ

64. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯ ನೋಟೀಸು

65. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ

65ಎ. ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ.

65ಬಿ. ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ.

66. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುವುದು



67. [ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ](#)
68. [ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ತರುವಾಯ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿಯು ಯಾವುದೇ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.](#)
69. [ನಿಯಮಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ](#)
70. [ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ](#)
71. [ಉಪವಿಧಿಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ](#)
72. [ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ](#)
73. [ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾರೋಹಿಯಾಗಿರುವುದು](#)
74. [ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ](#)
75. [ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿಫಲತೆ](#)
76. [ನಿರಸನ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು](#)
77. [1975ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 29ರ ನಿರಸನ](#)

ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

I

1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ 12.- 1971ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ (ಕಳೆದ ಜನಗಣತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ) ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರ ಸುಧಾರಣೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವುಗಳಂಥ ಹಲವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಕಾಯಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ತಲುಪಿಸಬಹುದಾದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇವು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ, ಸಮನ್ವಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ.



ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ, 20 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪರಿಶ್ಕಿಸಿದ ಹೊರತು ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲಿ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ. (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಭಾಗ IV-2A (ವಿಶೇಷ) ರಲ್ಲಿ ಸಂ:68B ದಿನಾಂಕ: 05.02.1976ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 45 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

II

77ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 8.- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976, 1975ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು, ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ತುರ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವುದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುವುದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೇಔಟ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಗೃಹಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3(ii) ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (ಕೆ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಎಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು, ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ



ವಸತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಭಾಗ IV-2Aರಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷ) ಸಂಖ್ಯೆ:239 ದಿನಾಂಕ: 28.03.1977ರ ಪುಟ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ)

III

1981ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 18.- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಭಾರದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೀತಿ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವಶ್ಯಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ವಿಷಯವು ತುರ್ತು ಸ್ವರೂಪದಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲಿ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ.

(1981ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 12ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

IV

1982ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 37.- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೌರ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯಾದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಭಾಗ IV-2A (ವಿಶೇಷ) ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ:817 ದಿನಾಂಕ: 24.11.1982 ಪುಟ-3ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)



V

1984ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 17.- ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸುವುದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು, ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ತರುವಾಯ ಅವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯು ಮೂರನೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಬಂಧಿಸಲು ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ:-

- (ಎ) "ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ" ಪದಾವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಭಾಷಿಸುವುದು;
- (ಬಿ) ಬಡಾವಣೆಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ ಹದಿನೈದರಷ್ಟನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತರಷ್ಟನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸತಕ್ಕದ್ದು;
- (ಸಿ) ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;
- (ಡಿ) ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು;
- (ಇ) ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
- (ಎಫ್) 50ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು;

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಭಾಗ IV-2ಎ (ವಿಶೇಷ) ರಲ್ಲಿ ಸಂ.47 ದಿನಾಂಕ: 18.01.1984ರ ಪುಟ 5ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.



VI

1984ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 34.- ಪುರಸಭೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೇಲ್ವಾಟು ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಗಳ ಒತ್ತುವರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಿದೆ. ಅಂಥ ಒತ್ತುವರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

2. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡುಗಳು, ಪೌರಸಭೆಗಳು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು, ಮೇಲ್ವಾಟು ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಗಳ ಒತ್ತುವರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲ್ಮಾನೆಯೊಂದಿಗಿನ ದಂಡನೀಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣಗಳ (ಅನಧಿಕೃತ ಅನುಭೋಗದಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1974ರ 5(1)ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣೀತನಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಅನುಭೋಗಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.50/-ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜುಲ್ಮಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಅದೇ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ:

- (1) ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು ಅಧಿನಿಯಮ, 1903
- (2) ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959
- (3) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964
- (4) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976
- (5) ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ವಾಟು ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976
- (6) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1974ರ ಅಧ್ಯಾಯ 111ಎ-ಅನ್ನು ಇದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಅಧಿಕಾರವು ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಭಾಗ IV-2ಎ (ವಿಶೇಷ) ರಲ್ಲಿ ಸಂ.104 ದಿನಾಂಕ: 06.02.1984 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ)



VII

1986ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 34.- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮದ 10ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರದ ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರದ ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮೇಲು ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಅಂಥ ನಿರ್ಣಯವು ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಅಂಥ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ.

4. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

5. ಕೆಲವು ಆನುಷಂಗಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲೂ ಸಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

6. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಷಯವು ತುರ್ತು ಸ್ವರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 1986ನ್ನು (1986 ಅಧ್ಯಾದೇಶ 6) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲಿ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಭಾಗ-IV 2ಎ (ವಿಶೇಷ) ರಲ್ಲಿ ಸಂ.628 ದಿನಾಂಕ: 19.08.1986ರ ಪುಟ 6 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

VIII

1988ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 11.- 'ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ' ವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಭಾಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸಹ, ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ



ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (ಬಿ) ಖಂಡಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತಂತೆ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಹಾಗೂ 12ಎ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಭಾಗ IV-2ಎ (ವಿಶೇಷ) ರಲ್ಲಿ ಸಂ.71 ದಿನಾಂಕ: 05.02.1988ರ ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

IX

1991ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 18.- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ನ್ನು 1984ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾಷಿಸಿ 2ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (ಬಿಬಿ) ಖಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ 38 ಎ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ತರುವಾಯವೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, 2ನೇ ಪ್ರಕರಣ (ಬಿಬಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮಸೀದಿಗಳು, ಚರ್ಚುಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. (ಬಿಬಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದವುಗಳ ಹೊರತಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯದ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ, ಅದರನುಸಾರವಾಗಿ 1984ರ ಮೇ 7ನೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ (ಬಿಬಿ) ಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ (ಬಿಬಿ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 1984ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಅಂಥ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯವು ತುರ್ತು ಸ್ವರೂಪದಾದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 1991ನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲು ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ.



ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಭಾಗ- IV 2ಎ (ವಿಶೇಷ) ರಲ್ಲಿ ಸಂ.121 ದಿನಾಂಕ: 20.03.1991ರ ಪುಟ 127 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

X

1993ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ-6.- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ 29ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲದಿಂದ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 1988ರ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4394 ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪೌರ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಮುಂದುವರೆದು ಅದು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಬಂಧವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಅದರನುಸಾರವಾಗಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು 1992ರ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 223 ರಿಂದ 239ರಲ್ಲಿ, ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಹೊರತು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

(i) ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ದೀಪ ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ;

(ii) ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ;

(iii) ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ;

(iv) ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ವಿಷಯವು ತುರ್ತು ಸ್ವರೂಪದಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 1992ನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು.



ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲಿ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ.

(ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1993ರ 3 ರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.)

XI

1994ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 17.- ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸದಿರುವ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಲವು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ.-

- (i) ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು;
- (ii) ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು;
- ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1993ರ 36 ರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ)

XII

1995ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 26.- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದರ್ಜೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೇಲಿನಂತೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1995ರ 20 ರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ)



XIII

2000ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1.- ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆತನು ಪಾವತಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ತರುವಾಯ ಹಾಗೂ ಅದು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆಂದು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಆತನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ IV- 2ಎ (ವಿಶೇಷ) ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 302 ದಿನಾಂಕ: 31.03.1999 ರಲ್ಲಿ ಪುಟ 4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

XIV

2000ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 22.- ಟಿಪ್ಪಣಿ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ 1976ರ ಅಧಿನಿಯಮ 12ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಆನುಷಂಗಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

(ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 2000ರ 17 ರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

XV

2002ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 19.- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ 29ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4394-4410/1988ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು,-

(ಎ) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಸದಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು



ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

(ಬಿ) ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು

(ಸಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು.

ಸದರಿ ಆದೇಶದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ರಿಟ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂ. 223-39/1992 ರ ಮೂಲಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ಸಕ್ರಮಾಂತಿಗಾಗಿ 28ಎ, 28ಬಿ ಮತ್ತು 28ಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಮಾಂತಿ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 1993 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 5173/1993 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ದೋಷದಿಂದ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿನಾಂಕ: 04.04.1997ರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಆ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 7791/1997 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಂಬುವರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

1993ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವ 28ಎ ರಿಂದ 28ಸಿ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಕ್ರಮಾಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಕ್ರಮಾಂತಿಗೆ ಉಪಬಂಧಿಸಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 7ನೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂಥ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಕ್ರಮಾಂತಿಯು ಅನುಮತಿಸಲಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪೌರ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವ ಕಾರಣ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅದು ರಚಿಸಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅದರ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವವರೆಗೆ ಪೌರ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು.

ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳೂ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕಗಳಿವೆ, ಅಂಥ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು



ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ಪಾಟು ಅಧಿನಿಯಮ, 1945ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 2002ರ 3)

XVI

2005ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 19.- ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರದಿರುವ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 1976ನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 2005 ರ 7)

XVII

2020ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 27.- ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಖರೀದಿದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್ ರಚನೆಯ ತನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಂಥ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ನ್ನು (1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಅಂಥ



ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು (evict) ಕೂಡ ಉಪಬಂಧವೊಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯವು ತುರ್ತುಸ್ವರೂಪದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2020ನ್ನು(2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 10) ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

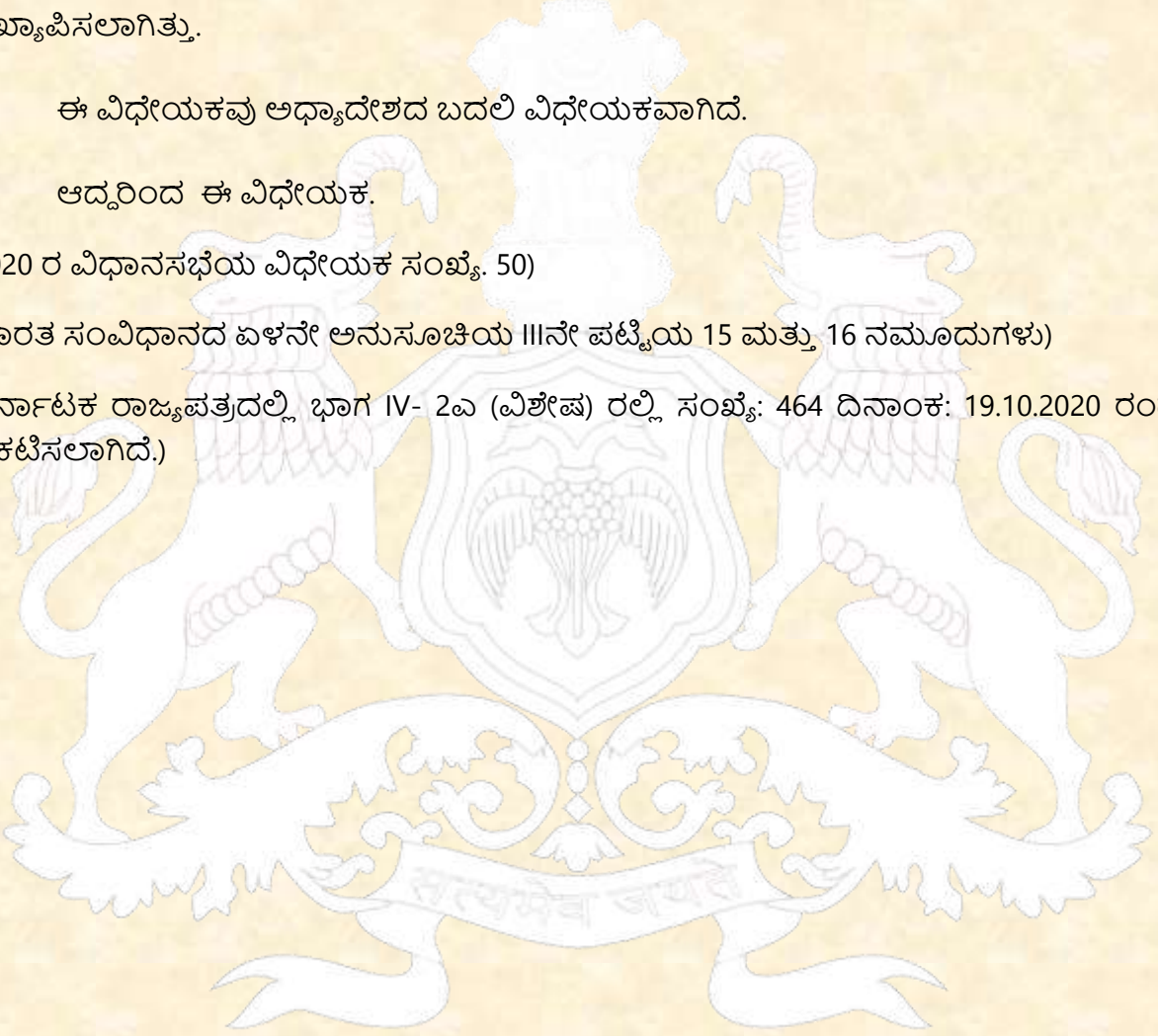
ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಬದಲಿ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.

(2020 ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 50)

(ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ IIIನೇ ಪಟ್ಟಿಯ 15 ಮತ್ತು 16 ನಮೂದುಗಳು)

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ IV- 2ಎ (ವಿಶೇಷ) ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 464 ದಿನಾಂಕ: 19.10.2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)





1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12

(1976ರ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಟನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976

(1976ರ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ)

(1977ರ 8, 1981ರ 18, 1982ರ 37, 1984ರ 17, 1984ರ 34, 1986ರ 34, 1988ರ 11, 1991ರ 18, 1993ರ 6, 1994ರ 17, 1995ರ 26, 2000ರ 1, 2000ರ 22, 2002ರ 19, 2005ರ 19 ಮತ್ತು 2020ರ 27 ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು:-

ಅಧ್ಯಾಯ - I

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ

1. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ಎಂದು ಕರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಇದು 1975 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

2. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು .- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಸಂದರ್ಭವು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು

(ಎ) "ಪ್ರಾಧಿಕಾರ" ಎಂದರೆ, 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿತವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ;

(ಬಿ) "ಸೌಕರ್ಯ" ಎಂಬುದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಬೀದಿ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ



ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೌಕರ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ;

¹[(ಬಿಬಿ) "ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ" ಎಂದರೆ,-

(i) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ, ಬ್ಯಾಂಕು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ, ಹಾಲಿನ ಬೂತು, ಶಾಲೆ, ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರೋಗಪತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಪ್ರಸೂತಿ ಗೃಹ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಜಮ್ಮಾ ಪಿಯಮ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ;

(ii) ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಡೆಸುವ ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರ;

(iii) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ;

(iv) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ (1959ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 11) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960ರ (1960ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 17) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೃಜನೆಯಾದ ನ್ಯಾಸ ಇವುಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಥವಾ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ;

(v) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ;

(vi) ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಸೌಕರ್ಯ;¹

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 21.4.1984ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1988ರ ಅಧಿನಿಯಮ 11ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 21-4-1984ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸಿ) "ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂದರೆ, 1949ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ (1949ರ ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಯಮ 69) ಪರಿಭಾಷಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಿಕಟಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1945ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮವು (1945ರ ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಯಮ 5) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು;

(ಡಿ) "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆ" ಎಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, 20ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯವಾಗತಕ್ಕ ತೆರಿಗೆ;



(ಇ) "ಕಟ್ಟಡ" ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರದ ನಿವಾಸದ, ಉದ್ಯಮೀಯ, ವಾಣಿಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಯಾವುದೇ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ರಚನೆಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

(ಎಫ್) "ಕಟ್ಟಡ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು" ಎಂಬುದು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಚನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

(ಜಿ) "ಉಪವಿಧಿಗಳು" ಎಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಚಿಸಿದ ಉಪವಿಧಿಗಳು;

(ಹೆಚ್) "ಅಧ್ಯಕ್ಷ" ಎಂದರೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ;

¹[(ಹೆಚ್.ಹೆಚ್) "ಆಯುಕ್ತ" ಎಂದರೆ 12ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ಆಯುಕ್ತ]¹

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 31.12.1982ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಐ) "ಪಾಲಿಕೆ" ಎಂದರೆ, ¹[ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ]¹;

1.1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 7-10-1986ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಜೆ) "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಎಂದರೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ;

(ಕೆ) "ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು" ಎಂದರೆ, ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಾಧನಗಳ ರಚನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ;

(ಎಲ್) "ಸರ್ಕಾರ" ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ;

(ಎಂ) "ಭೂಮಿ" ಎಂಬುದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ;

¹[(ಎನ್) "ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ" ಎಂದರೆ, ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸಲಾದ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್]¹;

1.1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 37ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 31-12-1982ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.



(ಬ) "ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧನಗಳು" ಎಂಬುದು ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಖಾಸಗಿಯಾದ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ;

(ಪಿ) "ವಿನಿಯಮ" ಎಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಚಿಸಿದ ವಿನಿಯಮಗಳು;

(ಕೂ) "ಬೀದಿ" ಎಂಬುದು ಭಾಟಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಆಗಿರದಿರುವ, ಯಾವುದೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಡ್ಡುದಾರಿಯನ್ನು, ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮೇಲುಗಾಲುವೆಯನ್ನು, ಕಮಾನನ್ನು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಗಲ್ಲಿಯನ್ನು, ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು, ಚೌಕವನ್ನು, ಅಂಗಳವನ್ನು, ಓಣಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ;

(ಆರ್) ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ "ನಿರ್ಮಿಸು" ಎಂಬುದು ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ

- (i) ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ;
- (ii) ಮೂಲತಃ ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ರಚನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು;
- (iii) ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು;
- (iv) ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು;
- (v) ಕಟ್ಟಡದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಧಕವಾಗುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು;
- (vi) ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
- (vii) ಗೋಡೆಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸೇರಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬೀದಿಯ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಇಡುವುದು,

(ಎಸ್) ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುವ, ಆದರೆ ಪರಿಭಾಷಿತವಾಗದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪದಾವಳಿಗಳಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೌರ ನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ, 1949ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಇರತಕ್ಕದ್ದು.



ಅಧ್ಯಾಯ - II

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

3. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮನ .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದ ಅನಂತರ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅದಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು, ರಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಗಮಿತ ನಿಕಾಯವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳೆರಡನ್ನು ಆರ್ಜಿಸುವ, ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಸದರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ದಾವೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದರೆ :-

(ಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ;

(ಬಿ) ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳುಳ್ಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ;

(ಸಿ) ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರನ ದರ್ಜೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ¹[ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡತನದಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಿಯಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ]¹ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ;

1. 1995ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 26ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 5-10-1995ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಡಿ) ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ, ಒಬ್ಬ ನಗರ ಯೋಜಕ;

(ಇ) ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ;

¹[(ಎಫ್) ಆಯುಕ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಪದನಿಮಿತ್ತ]¹

1.1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 84ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 6-6-1986 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

¹[(ಎಫ್‌ಎಫ್) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ದರ್ಜೆಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ.]¹

1. 1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 37ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 31-13-1982 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಜಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು



¹[(ಜಿಜಿ) ಇಬ್ಬರು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1. 1977ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 4.3.1977ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

¹[(ಹೆಚ್) ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1. 1977ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 4.3.1977ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಐ) ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ;

(ಜಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ;

¹[(ಕೆ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ];

1. 1977ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 4.3.1977ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎಲ್) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿಗಮದ ಕೌನ್ಸಿಲರುಗಳು ನಿಯಮಿಸಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಚುನಾಯಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು:

ಪರಂತು, ನಿಗಮದ ರದ್ದಿಯಾತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

¹[(ಎಂ) ಆಯುಕ್ತ, ಪದನಿಮಿತ್ತ];

1. 1998ರ ಅಧಿನಿಯಮ 11ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 7.5.1988 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

¹[(ಎನ್) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು];

1. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 6-6-1986ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4) (3)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ¹[(ಎ) ದಿಂದ (ಇ) ಮತ್ತು (ಎಫ್‌ಎಫ್‌) ನಿಂದ (ಹೆಚ್) ವರೆಗಿನ]¹ (ಎರಡೂ ಸೇರಿ) ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಕಾಯಗಳು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು:

1. 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 6-6-1986ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಂತು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(5) ಅಧ್ಯಕ್ಷನು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸದಸ್ಯನು, ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯನು ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜಕ ಸದಸ್ಯನು ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(6) (ನೇಮಿತರಾದ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತರಾದ) ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು.



4. ಸದಸ್ಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನರ್ಹತೆ .- (1) ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು,-

(ಎ) ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿರ್ಣೀತನಾಗಿ ಕಾರಾವಾಸ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ

(ಬಿ) ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಂದು ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಘೋಷಿತನಾಗಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ

(ಸಿ) ಅವಿಮೋಚಿತ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ

(ಡಿ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ನಿಗಮದ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಜಾ ಆಗಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ

(ಇ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ

(ಎಫ್) ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದು ನಿಗಮದ ಕೌನ್ಸಿಲರನಾಗಿರುವುದು ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ; ಅಥವಾ

(ಜಿ) ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

- ಅವನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನೇಮಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(2) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಜಾಹಿರಾತನ್ನು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ. (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ (ಇ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನರ್ಹನಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಖಂಡದ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

5. ಸದಸ್ಯರ ಪದಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು .- (1) ಸರ್ಕಾರದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 6ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಪುನರ್ನೇಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು:



ಪರಂತು, ನಿಗಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಪದಾವಧಿಯು, ಅವನು ಕೌನ್ಸಿಲರನಾಗಿರುವುದು ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಗಮವು ರದ್ದಾದಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಸದಸ್ಯರ ಇತರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥವುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲದ ಇತರ ಯಾವನೇ ಸದಸ್ಯನು ತಾನೆ ಬರೆದು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅವನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಅವನು ಪದದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

(4) ಸದಸ್ಯನು ರಾಜೀನಾಮೆಯಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಸಂಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಸ ನೇಮಕದ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನೇಮಿತನಾದ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಯಾವ ಸದಸ್ಯನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೇಮಿತನಾಗಿರುವನೋ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತನಾಗಿರುವನೋ ಆ ಸದಸ್ಯನು ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ, ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

(5) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್‍ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನವು ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಯು ಇದೆಯೆಂಬ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಸಿಂಧುವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

6. ಸದಸ್ಯನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.- ಯಾರೇ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದರೆ:-

(ಎ) 4ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನರ್ಹತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಅವನು ಒಳಪಟ್ಟರೆ:

ಪರಂತು, ಆ ಪ್ರಕರಣದ (ಇ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಪಡುವನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನು, ತನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರತು ತೆಗೆದುಹಾಕತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ; ಅಥವಾ

(ಬಿ) ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದರೆ; ಅಥವಾ

(ಸಿ) ಗೈರುಹಾಜರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಬರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದರೆ; ಅಥವಾ

(ಡಿ) ಅವನು ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ:

ಪರಂತು, ತನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವನೇ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರತು, ಅವನನ್ನು ಈ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.



7. **ಪುನರ್ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ** :- ತಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, 4ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅನರ್ಹನಾಗಿದ್ದು ಹೊರತು, ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಪುನರ್ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

8. **ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಗಳು** :- (1) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಕರೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ವಿನಿಮಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಬಂಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಭೆ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ (ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋರಂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಅಥವಾ ಆತನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಇತರ ಸದಸ್ಯನು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(4) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಅಥವಾ ಅವನ ಗೃಹ ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಎರಡನೇಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(5) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವನೇ ಸದಸ್ಯನು, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಹಿಸ್ಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೋ ಆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

9. **ಸಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕ** :- (1) ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದೋ ಅಂಥ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಯಮಿತಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಂಥ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ವರದಿಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು.

(2) (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನೇಮಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.



10. ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ¹[ಆಯುಕ್ತ]¹ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು, ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ²[ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ]² ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೀರದ ಮೌಲ್ಯದ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತದ ಯಾವುದೇ ಕರಾರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂಥ ಕರಾರು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಮತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರಾರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿಕಟತಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 18ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 30-12-1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. 1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 6-6-1986 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 194 ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 1.6.2005ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ¹[ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ]¹ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೀರದ ಆದರೆ ²[ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರದ]² ಯಾವುದೇ ಕರಾರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜಿನ, ಕರಾರಿನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

1.1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 6-6-1986ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 1.6.2005ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 31-3-1994ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(3) (1)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕರಾರು ಅಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲದ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರಾರು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಇತರಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ¹[ಆಯುಕ್ತ]¹ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಹರನ್ನು ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 30-12-1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಹರು ¹[ಆಯುಕ್ತ]¹ನ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಿಖಿತಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಮೊಹರು ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 30-12-1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5) ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(6) ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿರದ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿರದ ಕರಾರು ಶೂನ್ಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕಾರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.



11. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಾನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕ್ಲೇಮುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮಿನ ಅಥವಾ ಮಾಗಣಿಯ (demand) ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಾನು ಕೈಗೊಂಡ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಾನು ಹೂಡಿದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೂಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ತಾನು ಸಾಕೆಂದು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಹಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

ಪರಂತು, ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮೀರುವ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮಿನ ಅಥವಾ ಮಾಗಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯಿದ್ದು ಹೊರತು, ಹಾಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

¹[12. ಆಯುಕ್ತನ ನೇಮಕ.- (1) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು,

(2) ಆಯುಕ್ತನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು,

(3) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ²[ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ]² ಅಂಥ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಆಯುಕ್ತನಿಗೆ ಗೃಹ ಹಾಜರಿಯ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 30-12-1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. 2000ರ ಅಧಿನಿಯಮ 22ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 29-11-2000ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

¹[12ಎ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇಮಕ.- (1) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1. 1988ರ ಅಧಿನಿಯಮ 11ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 7-5-1988ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

¹[13. ಆಯುಕ್ತನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.- (1) ಆಯುಕ್ತನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 30-12-1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.



(2) ಆಯುಕ್ತನು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ,-

(ಎ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು:

¹[ಪರಂತು ಆಯುಕ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ವಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ ಉಪವಿಧಿಯ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧಕ್ಕೆತರುವಲ್ಲಿ, ಆತನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಆಯುಕ್ತನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.]¹

1.1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 6-6-1986ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು;

(ಸಿ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು;

(ಡಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದು;

(ಇ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದು;

(ಎಫ್) ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 50ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವೇತನ, ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಲೇಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು

(ಜಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೋರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು;



(ಹೆಚ್) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮತಿಗಳು, ಆದೇಶಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಆತನ ಸಹಿಯ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು.

(3) ಆಯುಕ್ತನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

14. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು.- ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಲು, ಹೊಂದಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಲೇ ಮಾಡಲು, ಕಟ್ಟಡದ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷಂಗಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಥವಾ ಯುಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಅಧ್ಯಾಯ - III

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು

15. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು,-

(ಎ) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ (ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಮತ್ತು

(ಬಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು.

(2) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು,-

(i) ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆಯೆಂದು ತನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾದರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ; ಅಥವಾ

(iii) ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ; ಅಥವಾ

(iii) ಅನ್ಯಥಾ,



- ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

(3) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ತಾನು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು.

16. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು.- 15ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು , -

(1) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು:-

(ಎ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆರ್ಜಿಸುವುದು;

(ಬಿ) ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಚನೆಯು ಮತ್ತು ಪುನಾರಚನೆಯು ಹಾಗೂ ಬೀದಿಗಳ ರಚನೆಯು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಗುರುತು ಹಾಕುವುದು;

(ಸಿ) ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ;

¹[(ಡಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಡಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಬಡಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸುವುದು.]¹

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 21.4.1984ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು;

(ಎ) ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವುದು;

(ಬಿ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾಯುಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದು;

(ಸಿ) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ;

¹[(ಡಿ) x x x]¹

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 21.4.1984ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.



(3) ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

17. ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:- (1) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ವಿವರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದೋ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ತಲುಪಿದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ, ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗಮವು ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತಿಯು, $[x \times x]^1$ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿಯ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿಯ, ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 31-3-1994ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

(4) (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಯಾವ ಮನವಿಯೂ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಿಗಮವು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಮತಿಸಿರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(5) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಥಮತಃ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕರನಿರ್ಧಾರಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂ ಕಂದಾಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ದಿನಾಂಕದ ನಿಕಟ ತರುವಾಯದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಕೂಡದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ನೋಟೀಸು ತಲುಪಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(6) ²[ಆಯುಕ್ತನು]² ಅಥವಾ ಅವನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು



2, 1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 6-6-1986 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಎ) ಅವನಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಏಜೆಂಟನಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಏಜೆಂಟನೂ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ; ಅಥವಾ

(ಬಿ) ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ; ಅಥವಾ

(ಸಿ) ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಸ್ಥಳದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

18. ಯೋಜನೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ.- (1) 17ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಬಂದಿಸಿರುವಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ನೋಟೀಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅನಂತರ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ,-

(ಎ) ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು;

(ಬಿ) ಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಖರ್ಚಿನ ಅಂದಾಜನ್ನು;

(ಸಿ) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ವಿವರ ಪತ್ರವನ್ನು;

(ಡಿ) 17ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನು;

(ಇ) ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 17ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕರ ನಿರ್ಧಾರಣಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕರಾಧರ (Ratable value) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ (ಸಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗಿನ ವಿವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಳ ಭೂ ಕಂದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ; ಮತ್ತು

(ಎಫ್) ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು,

- ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.



(2) ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಲ್ಲಿ, ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದ ಅನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

19. ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.- (1) ಯೋಜನೆಯು ಮಂಜೂರಾದ ಮೇಲೆ, ಅಂಥ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಭೂಮಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯು ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು, ಅದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆದರೆ ಅಂದಾಜು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಆ ಭೂಮಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಘೋಷಣೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಘೋಷಣೆಯು ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೇಲೆ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(4) ಯೋಜನೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಾಟನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸದರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (5) ಮತ್ತು (6)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(5) ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು, ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(6) 18ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ (ಇ) ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದುದಲ್ಲದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯು ಒಳಗೊಂಡರೆ, 17ನೇ ಮತ್ತು 18ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳು



ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಭಾಗವು ಯೋಜನೆಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

20. ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು.- (1) ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರದ, ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೆಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹಕ್ಕುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಂಥ ಹೆಚ್ಚಳವು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೋ ಅಷ್ಟು ಮೊಬಲಗು ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯು ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದರಷ್ಟಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

21. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.- (1) ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 17ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (5)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಸಂಧರ್ಭಾನುಸಾರ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಅಹವಾಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಅವನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ನಿರ್ಧರಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಲಿಖಿತ ನೋಟೀಸು ತಲುಪಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂಥ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆಯನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವನೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಂಥ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆಯು ಅಂತಿಮವಾದುದಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.



(4) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡಿದ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ವಿಫಲನಾದರೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

22. ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ರೀತಿ.- 21ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀರದಷ್ಟು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದರದ ಬಡ್ಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

23. ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯ ವಸೂಲಿ.- ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾಲದೊಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಬರುವ ಎರಡು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುವೇ ಮೂರು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, '[ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರಲ್ಲಿ]¹ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಬಂಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವವನಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೂರ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಬಡ್ಡಿಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹಕ್ಕುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಸದರಿ ಹಣವು ಹಾಗೆ ವಸೂಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ²[ಆಯುಕ್ತನು]² ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ಅಂಥ ನೋಟೀಸಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅನಂತರದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇರುವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಮಾರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆ ಬಾಕಿಯನ್ನು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ತಪ್ಪಿದವನಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 7-10-1986ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 30-12-1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

24. ಸಂದಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಧಕವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ.- 21ನೇ ಪ್ರಕರಣ (3)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ 22ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಸದರಿ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂದಾಯವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತರುವಾಯ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷೇಧಕವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.



25. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉಪಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂದು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

ಪರಂತು, ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಪಾಲಿಕೆಯೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಅಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತಗಲಿದ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು, ಅಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸೊತ್ತುಗಳ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತದಂತೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಬಹುದು.

26. ವಸೂಲಾದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು.- ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯರಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೌರನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

27. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು.- 19ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯು ರದ್ದು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು 36ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

28. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು.- ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೂದಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ, ಅಗಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ, ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಪುನಾರಚಿಸಬೇಕಾದ ಬೀದಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಗ (ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾಗ"ವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ) ಈಗಿರುವ ಅಂಥ ಬೀದಿಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಭೂಮಿಯು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ



ಭಾಗಶಃ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬೀದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾಗವು ತದನಂತರ, 30ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು:

ಪರಂತು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ, ¹[ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ]¹ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಚರಂಡಿಯ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

1.1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 7-10-1986 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

¹[28ಎ. ಬೀದಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ.- ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗತ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊಣೆಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದರೆ:-

(ಎ) ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ನಿಹಿತವಾಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದ ಅಂಥ ಬೀದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿಗಳ ನಿಗಾವಣೆ, ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ; ಮತ್ತು

(ಬಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬೀದಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು.

28ಬಿ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ.- (1)ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.), ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ವಿಧಿಸುವ ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

(2) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1977ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 4)ರ ಉಪಬಂಧಗಳು ಯಥೋಚಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಕರ ನಿರ್ಧರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

²[ವಿವರಣೆ.- ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ "ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುವ ಶುಲ್ಕದ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣ.]²

28ಸಿ. ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕರಗಳ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು.- ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ,-

(i) ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 09)ರ 16, 17 ಮತ್ತು 17(ಎ) ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಕರ;

(ii) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1962 (1962ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 22)ರ 3, 4 ಮತ್ತು 4ಎ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕರ;



(iii) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1965 (1965ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 10)ರ 30ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪಕರ;

(iv) ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975 (1975ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 27)ರ 31ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾ ಉಪಕರ;

-ಇವುಗಳ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1.1993ರ ಅಧಿನಿಯಮ 06ರ ಮೂಲಕ 28ಎ, 28ಬಿ ಮತ್ತು 28ಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 20.12.1975ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.2002ರ ಅಧಿನಿಯಮ 19ರ ಮೂಲಕ 20.12.1975ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

29. ¹[1977ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 14]²ರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮತ್ತು ¹[ಆಯುಕ್ತನ] ¹ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಘೋಷಿಸಬಹುದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 30-12-1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. 1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 7.10.1986 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(i) ¹[ನಿಗಮದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ, ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ] ¹ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ²[ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1976]²ರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು

1. 1975ರ ಅಧಿನಿಯಮ 06ರ ಮೂಲಕ 20.12.1976 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.

2. 1986ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ 7.10.1986 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(ii) ನಿಗಮದ ಕಮೀಷನರನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ¹[ಆಯುಕ್ತನು] ¹ ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು:

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಪರಂತು, ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶವು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಿಗಮದೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು.



(2) (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಿಗಮವು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ನಿಗಮದ ಕಮೀಷನರನು ಅಂಥ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ¹[ಆಯುಕ್ತನಿಗೆ] ¹ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(3) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಥವಾ ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹, (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೌಕರನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಬಹುದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(4) (3)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಥವಾ ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಗೆ, ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

30. ಬೀದಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ.- (1) ನಿಗಮದೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲಗಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು, ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೆಂದು, ಚಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ಹಾಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಘಟಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸಾರ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಬೀದಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದಂಥ, ದೀಪಗಳನ್ನು, ದೀಪದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮನದಟ್ಟಾದ ಅನಂತರ ಅಂಥ ಬೀದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀದಿಯೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ, ಅಂಥ ಬೀದಿಯ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ತದನಂತರ, ಅಂಥ ಬೀದಿಯನ್ನು ನಿಗಮವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಟ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ



ನಿಗಮದ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಅದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮತ್ತು ನಿಗಮದ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ತೀರ್ಮಾನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

31. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಲೇ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.- 30ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಕಾಟುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಲೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

32. ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ಬೀದಿಗಳ ರಚನೆ.- (1) ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತುಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊರತು, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:

ಪರಂತು, ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಬಡಾವಣೆಯು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್ ನಿಗಮದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಸಹಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಬಡಾವಣೆಯ ಅಥವಾ ಲೇಔಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಮದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತವಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನವು ಅಂತಿಮವಾದುದಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ, ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮತ್ತು ಒಳರಚನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ¹[ಆಯುಕ್ತನಿಗೆ]¹ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(ಎ) ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು;

(ಬಿ) ಬೀದಿಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಟ್ಟ, ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಗಲ;



(ಸಿ) ಬೀದಿಯ ಸಮರೇಖಣ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನಗಳು;

(ಡಿ) ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡುವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆಲಗಟ್ಟು ಮಾಡುವ, ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ, ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಸುವ, ಘಟಾರ ಮಾಡುವ, ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ, ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಟು.

(3) ಬೀದಿಗಳ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಎತ್ತರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಗಳು, (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೀದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(4) (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯು ಬಂದ ಅನಂತರ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು.

(5) ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು, ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು, ಒಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅರ್ಜಿದಾರನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಠೇವಣಿಯಿಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರನನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು : ಪರಂತು, ಅರ್ಜಿದಾರನು ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳ, ಚರಂಡಿಗಳ, ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳ ಒಡೆತನವನ್ನು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳದೇ, ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

(5ಎ). ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ (5)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಅಂಥ ಭಾಗಗಳ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ಠೇವಣಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು.

(6) ಕೆಳಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು :-

(i) ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಬೀದಿಯು, ಬೀದಿಯ ಮೇಲ್ಪಾಟಿನ ಬಗೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸದ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು



ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಏರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುವುದಾದರೆ; ಅಥವಾ

(ii) ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಬೀದಿಯು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು (3)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರದಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ

(iii) ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಬೀದಿಯು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿಯ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ರೂಪಿತವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ

¹[(iiiಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬಡಾವಣೆ ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ 17ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ]¹

1. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ 31.03.1994ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(iv) ಲೇಔಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಈಗಿರುವ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ.

(7) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅದು ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಖಾಸಗೀ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಂದ ಅನಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಆ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವನು ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:

ಪರಂತು, ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ತಾನು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅನಂತರ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಂಥ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(8) (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ (7)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಇನಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅಂತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರನು ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಉಪ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(9) (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಥವಾ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ



ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿರ್ಣೀತನಾದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗಿನ ಜುಲ್ಮಾನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

33. ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು, ಲೇಔಟನ್ನು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು.- (1) 32ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯಲ್ಲದೆ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹರಣೆ ನಡೆಸಲಿ ಅಥವಾ ನಡೆಸದಿರಲಿ, ನೋಟೀಸಿನ ಮೂಲಕ.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(ಎ) ಅಂಥ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು, ಲೇಔಟನ್ನು, ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ¹[ಆಯುಕ್ತನಿಗೆ]¹ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತೆ ಏಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅಂಥ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು, ಲೇಔಟನ್ನು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ಏಕೆ ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಆ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ¹[ಆಯುಕ್ತನಿಗೆ]¹ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(ಬಿ) ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಏಜಂಟಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(2) ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಥ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು, ಅಂಥ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು, ಲೇಔಟನ್ನು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಶಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತಪ್ಪಿದರೆ, ಅಂಥ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು, ಲೇಔಟನ್ನು ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ ನಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.



1[33ಎ. ಭೂಮಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ.-(1) ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆತನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರ ಜಾರಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣಗಳ (ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1974 (1974ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 32) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರಾವಾಸ ಮತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಅಪರಾಧವು ನಿರ್ಣಯವಾದ ದಿನಾಂಕದ ತರುವಾಯ ಮುಂದುವರೆದ ಅಧಿಭೋಗದ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(3) (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೀಯವಾದ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವಾದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಉಪಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಅಂಥದೇ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ 34ರ ಮೂಲಕ 26.06.1984ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

34. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ .- (1) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು,-

(ಎ) 32ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೀದಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ



(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಬೀದಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಟ್ಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲಗಟ್ಟು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಸದಿದ್ದರೆ, ಘಟಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಬೀದಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಬೀದಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗಳ ಒಡೆಯರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಒಡೆಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಒಡೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನೋಟೀಸು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂಥ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು.

(2) (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೇರಿಗಿನ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಗಲಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಡೆಯರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅವು ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಧ್ಯಾಯ - IV

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ

35. ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಡೆಯನ ಕೂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

36. ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಉಪಬಂಧಗಳು.- (1) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1894 ಇದರ ಉಪಬಂಧಗಳಿಂದ ಅವು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1894ರ 50ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.



(3) ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1894ರ ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಭೂಮಿಯು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಅನಂತರ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಖರ್ಚನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮೀಷನರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಅಧ್ಯಾಯ - V

ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು

37. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಗೆ, ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

(2) ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆ ನಿಗಮದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ಹೊರತು (1)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(3) (1)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಭೂಮಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದೆಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆ ಭೂಮಿಯು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

38. ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಗೇಣಿಗೆ ಕೊಡಲು, ಮಾರಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ .- ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ, ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಚರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಗೇಣಿಗೆ ಕೊಡಲು, ಮಾರಲು, ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ತಾನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಜಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರತಕ್ಕದ್ದು.



¹[38ಎ. ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.- (1) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಲೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ಯರ್ಥವು ಅನೂರ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಶೂನ್ಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು:

ಪರಂತು, ಹಂಚಿಕೆ ಪಡೆದವನು ಹಂಚಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಂಥ ಹಂಚಿಕೆ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತನ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳಿದ ತರುವಾಯ ಅಂಥ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.¹

1. 21.04.1984 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1991ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

¹[38ಬಿ. ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥೀಮು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಬಂಧ, ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥೀಮಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಂದರೆ:-

(i) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ; ಅಥವಾ

(ii) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ; ಅಥವಾ

(iii) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ, ನಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ; ಅಥವಾ

(iv) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ರ (1959ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 11) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘ; ಅಥವಾ

(v) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960ರ (1960ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 17) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಸಂಘ; ಅಥವಾ

(vi) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್;



ಪರಂತು, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

1.1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ 38ಬಿ ಮತ್ತು 38ಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 20.12.1975ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

***38ಸಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ.-** ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮು ಅಥವಾ 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು ಅಧಿನಿಯಮ, 1945]'ರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಮಂಡಳಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟುಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ನಿಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿದ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮರಳಿ ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಂಥ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಂದರೆ:-

1.2000ರ ಅಧಿನಿಯಮ 22ರ ಮೂಲಕ 29.11.2000ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

- (ಎ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆ ಹೊಂದಿದವನು ಬದ್ಧನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು
- (ಬಿ) ಹಂಚಿಕೆ ಹೊಂದಿದವನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಿವೇಶನದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಗರ ಭೂಮಿ (ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ 4ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.[1]

* ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 2000ರ ಅಧಿನಿಯಮ 1ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದ 2000ರ ಆಧ್ಯಾದೇಶ 4ರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

¹[38ಡಿ. ಮೂಲ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರ ಮುಂತಾದವರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಆದರೆ, 38-ಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾಗದಂತೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಯ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ತಾನು ಆರ್ಜಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಯ ಅಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ



ಮಾಲೀಕನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಖರೀದಿದಾರನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ಇತರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಬಾಡಿಗೆದಾರ, ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ಒಳಗೊಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ,-

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದು (Settled Possession);

ಹಂಚಿಕೆಗೊಂಡವನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು;

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಮೂಲ ನಿವೇಶನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗಿನ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.	ವಿಧಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ
01	20'X30' ರವರೆಗೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತು
02	20'X30' ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 30'X40' ರವರೆಗೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು
03	30'X40' ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 40'X60' ರವರೆಗೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ನಲವತ್ತು
04	40'X60' ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 50'X80' ರವರೆಗೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ದಂಡ

ಪರಂತು, ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗಿನ ಮೂಲ ನಿವೇಶನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದರದ ಎರಡಷ್ಟು.



ಈ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 4000 ಚದರ ಅಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಇತರ ಸದಸ್ಯನು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನದ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂಥ ಮೂಲ ಸ್ವಾಧೀನದಾರ, ಮೂಲ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನಿಂದ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದ ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅಂಥ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ

ಈ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ, ಅನುಮೋದಿತ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ, ಖಾಯಂ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಆದೇಶ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕಟ್ಟಡದ ಆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಅಂಥ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿಯಂಥ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಆತನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಥ ಇತರ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಂಥ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಒದಗಿಸುವುದು:

ಪರಂತು, ಅಂಥ ಭೂಮಿಯು-

(ಎ) ಅದು ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ;

(ಬಿ) ಅದು ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಬೈ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಕ್ವಿಪು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಹಾರ (ರೈಲು) ಯೋಜನೆಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ;

(ಸಿ) ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳು, ಕೆರೆ ದಂಡೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ದಂಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೇನುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ;

(ಡಿ) ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಧೀನವು ವ್ಯಾಜ್ಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ,

-ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.



ವಿವರಣೆ:- ಈ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ,-

(ಎ) ' ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯ' ಎಂದರೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ, 1957ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ;

(ಬಿ) 'ಭೂಮಿ' ಯು ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗಿನ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು;

(ಸಿ) 'ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕ' ಎಂದರೆ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಭೋಗದಾರನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಮತ್ತು

(ಡಿ) 'ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಾಧೀನ' ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಧೀನವಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿಗೆದಾರ, ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಡವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ.

(2) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆತನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವನೆಂದು ಸಾಬೀತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ದಂಡನೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗದಾರನನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1.2020ರ ಅಧಿನಿಯಮ 27ರ ಮೂಲಕ 20.07.2020ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

39. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ :- (1) ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

(2) ಡಿಬೆಂಚರುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಡನೆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

(3) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊರಡಿಸುವ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.



(4) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಬೆಂಚರಿಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ಸಹಿ ಮಾಡತಕ್ಕದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(5) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಡಿಸಿದ ಡಿಬೆಂಚರುಗಳಿಗೆ, ಆ ಅಸಲು ಹಣದ ಮರುಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಸರಕಾರವು ಖಾತರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

40. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಬುಗಳು.- (1)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ನಿಹಿತವಾಗಲಿರುವ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗಳ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು, ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು, "ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ" ಎಂದು ಪಡೆಯಲಾಗುವ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಸದರಿ ನಿಧಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

(ಎ) 39ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹಣ;

¹[(ಎಎ) 28 ಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು]¹

1. 1993ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಕ 20.12.1975 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಬಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಹಣ.

(ಸಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೈಕೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಬರುವ ಅಥವಾ ಒದಗಿಬರಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದ ಅನಂತರ, ನಿಗಮವು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಳಬಹುದಾದಂಥ ವಂತಿಗೆಗಳು, ಮತ್ತು

(ಡಿ) 26ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂದಾಯವಾದ ಅಥವಾ ಅದು ವಸೂಲುಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣ.

41. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯ ವಿನಿಯೋಗ.- ¹[(1) ಬೀದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ,

ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು, ದೀಪವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು 28ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ]¹ ಸದರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ



ವಿಶೇಷ ಆದೇಶಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಅಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ನಿಹಿತವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲುಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಖರ್ಚು;

(ಬಿ) ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರೇ ಆದಾಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿರದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳ ಖರ್ಚು,

(ಸಿ) ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಬಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಖರ್ಚು, ಮತ್ತು

(ಡಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೌರನಿಗಮ ಅಧಿನಿಯಮ, 1949ರ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ದರಗಳ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದಾಯಗಳು.

(3) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸದರಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು.

42. ಆದಾಯದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು.- (1)

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದನೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿಯಲ್ಲದ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಗೆಗಿನ ಆದಾಯದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂಥ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ಮಂಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅಂಥ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ, ಆ ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.



43. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಂಥ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು.- ತನಗೆ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸದೇ ಅಥವಾ ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

44. ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.- ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ ಆ ಅಂದಾಜನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಅಂಥ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಾಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

45. ಅವಶ್ಯವಾದಾಗ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು.- ಯಾವ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

46. ವೆಚ್ಚದ ಬಗೆಗಿನ ಉಪಬಂದಗಳು .- ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಡಿಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವು ಸೇರಿರದ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:

ಪರಂತು, ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿರದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೀರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಭರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು;

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತು ಪರಂತು, 45ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

²[47. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ.- (1) ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿತವಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶವಿರತಕ್ಕದ್ದು.



(3) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಚಾರ್ಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

(4) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(5) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸರ್ಕಾರವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(6) ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನ ವರದಿಯ ಅವಗಾಹನೆಯ ತರುವಾಯ ಹೊರಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

47ಎ. ವರದಿಗಳು.- ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಥ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕಾಲಾಂತರವಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಥ ಪ್ರತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.]²

2. 1984ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ 47 ಮತ್ತು 47ಎ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 21.04.1984 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

48. ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು,-

(ಎ) ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವೋಚರುಗಳನ್ನು, ವಿವರಪತ್ರಗಳನ್ನು, ವಿವರಣಪಟ್ಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಬರಹರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು;

(ಬಿ) ಅಂಥ ವೋಚರುಗಳಿಗೆ, ವಿವರಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ, ವಿವರಣ ಪಟ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸವೇತನನೌಕರನನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪಾಲುಗಾರನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಸ್ಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವನೇ



ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಲಿಖಿತರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು.

(ಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಲಿಖಿತರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಬಹುದು.

(2) (1)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿರದ ಸಮಂಜಸ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು.

(3) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಲಿಖಿತ ನೋಟೀಸನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು:

ಪರಂತು, ಈ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನು ತಾನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲೇಖಿಸಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಥವಾ ಸವಿವರವಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಅಧ್ಯಾಯ - VI

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು

49. ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅನುಸೂಚಿ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಮತ್ತು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಂಬಳಗಳ, ಫೀಜುಗಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಹ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮಂಜೂರಾ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

50. ನೇಮಕ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು.- (1) 70ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿತವಾದ ವಿನಿಮಯಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 49ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ, ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ¹[ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಮೇಲಿಲ್ಲದ ದರ್ಜೆಯ]² ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎರವಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರದ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೌಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಕೊಡುವ, ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡುವ, ವಜಾಮಾಡುವ, ಅವರಿಗೆ ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸುವ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ರಜೆ



ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು:

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
2. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ 31.03.1994ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

¹[ಪರಂತು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎರವಲು ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, -

(i) ಗ್ರೂಪ್-ಎ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ದರ್ಜೆಗೆ ಮೇಲಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಸಂಬಳ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ, ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಯುಕ್ತನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರುವನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

(ii) ಗ್ರೂಪ್-ಎ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ದರ್ಜೆಗೆ ಮೇಲಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಆಯುಕ್ತನು ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.]¹

1. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ 31.03.1994ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

(2) ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎರವಲು ಕೊಡಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ನೌಕರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ನೌಕರನ ಸ್ವಂತ ದುರ್ನಡತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿವೇತನ, ಉಪದಾನ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಭತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನೌಕರನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, (1)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾತ್ರ ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅಧ್ಯಾಯ - VII

ಕಲಾ ಆಯೋಗ

51. ಕಲಾ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ.- (1) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಲಾ ಆಯೋಗ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಲಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು ಕಲಾ ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.



(i) ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು;

(ii) ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು;

(iii) ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅತಿಶಯ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು;

(iv) ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅನುದಾನಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು; ಮತ್ತು

(v) ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ;

(3) ಕಲಾ ಆಯೋಗವು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

(4) ಕಲಾ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ, ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅಧ್ಯಾಯ - VIII

ಸಂಕೀರ್ಣ

52. ಪ್ರವೇಶಾಧಿಕಾರಗಳು.- ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು-

(ಎ) ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು, ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು, ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೋಜಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ;

(ಬಿ) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ;

(ಸಿ) ಒಳಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಅಥವಾ ಕೊರೆಯುವ;

(ಡಿ) ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವ;



(ಇ) ಗುರುತು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಂದಕಗಳನ್ನು ತೋಡುವಮೂಲಕ ಅಂಥ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು, ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ;

(ಎಫ್) ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಂಥ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ; ಅಥವಾ

(ಜಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕರೊಡನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಾರರೊಡನೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು:

ಪರಂತು,-

(i) ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಡುವಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಆ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಅಧಿಭೋಗದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಭೋಗದಾರನು ಇರದಿದ್ದರೆ, ಒಡೆಯನಿಗೆ ಯುಕ್ತ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡದೆಯೇ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;

(ii) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು;

(iii) ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿರಬಹುದಾದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ; ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಅಧಿಭೋಗದಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

53. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಲಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

(2) ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ. ಅಂಥ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಯಾವ ನಿಕಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ನಿಕಾಯವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಗಲಿದ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಕಾಯದಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.



(3) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮತ್ತು (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳ ನಡುವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ತೀರ್ಮಾನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

54. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಪರಾಧವು ನಡೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಹ ಆ ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ವ್ಯವಹರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು:

ಪರಂತು, ಈ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ, ಅಪರಾಧವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಅಪರಾಧವು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಯುಕ್ತ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದನೆಂದು ಅವನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಂಥ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಪ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(2) (1) ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಅಪರಾಧವು ಆ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವನೇ ನಿರ್ದೇಶಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಅಥವಾ ಆ ಅಪರಾಧವು ಅವನ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೆಂಬುದು ರುಜುವಾತು ಆದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಹ ಈ ಅಪರಾಧದ ದೋಷಿಯೆಂದು ಭಾವಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ವ್ಯವಹರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ವಿವರಣೆ :- ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ

(ಎ) "ಕಂಪನಿ" ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಿಗಮಿತ ನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಇದು ಫರ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇತರ ಸಂಘವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು

(ಬಿ) ಫರ್ಮಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ "ನಿರ್ದೇಶಕ" ಎಂದರೆ ಆ ಫರ್ಮಿನ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ.

55. ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ವಸೂಲಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನಿನಿಂದಾಗಿ ವಸೂಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜುಲ್ಮಾನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

56. ಅಪರಾಧಗಳ ರಾಜಿ.- (1) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಅನಂತರ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನೀಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.



(2) ಅಪರಾಧವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧಿಯು, ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

[57. xxx]

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

58. ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಕ ನೌಕರರಾಗಿರುವುದು.- ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯೋಜಕನು ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 21ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕನೌಕರನೆಂದು ಭಾವಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

59. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿ.- ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನೀಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅಧಿವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

60. ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ.- ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ವ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿದ್ದ ಹೊರತು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ದಂಡನೀಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೂಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

61. ಸದ್ವ್ಯವನೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮದ ರಕ್ಷಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸದ್ವ್ಯವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾವೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಲು ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

62. ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ.- ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರದ ಹೊರತು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ¹[ಆಯುಕ್ತನು]¹ ಅಥವಾ ²[ಅಂಥ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು,]² ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಚಲಾಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

1. 1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 18ರ ಮೂಲಕ 30.12.1980ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

2. 1977ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಕ 04.03.1977ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

¹[62ಎ. ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ದರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ.- (1) 28ಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯನಿರ್ದರಣೆ, ಲೆವಿ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ತಗಾದೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡಿದ ತರುವಾಯ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ,



ಸರ್ಕಾರವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಂಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು:

ಪರಂತು, 1992ರ ಜುಲೈ 24ನೇ ದಿನದ ತರುವಾಯ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯ ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಧರಣೆ, ಲೆವಿ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಧರಣೆ, ಲೆವಿ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಹೂಡಬಹುದು:

ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಸದರಿ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಡದಿರಲು ತನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ತರುವಾಯವೂ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

(2) ಅಂಥ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು,-

(ಎ) ಯಾವ ತಗಾದೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸದೇ;

(ಬಿ) ಅರ್ಜಿದಾರನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸದೇ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಇಡದೇ,

-ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(3) ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕಾರರಿಗೆ ಅಹವಾಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ತರುವಾಯ, ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.¹

1. 1993ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6ರ ಮೂಲಕ 10.02.1993 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

63. ಪುನರೀಕ್ಷಣೆ .- (1) ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತತೆಯ ಅಥವಾ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

(2) ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತತೆಯ ಅಥವಾ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ತನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.



(3) (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಥವಾ (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ, ತನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರತು, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಯಾವ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

64. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆಯ ನೋಟೀಸು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ, ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ದಾವೆಯ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಮತ್ತು ಅಂಥ ದಾವೆಯ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರಣವು ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅನಂತರ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅನಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವನೇ ಸದಸ್ಯನ ಅಥವಾ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಥವಾ ನೌಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ದಾವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

1. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ 31.03.1994ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1[(2) ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನ ವಿರುದ್ಧ ತುರ್ತು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಾವೆಯನ್ನು (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾದ ಪರಿಹಾರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ಯುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೌಕರನಿಗೆ ನೀಡಿದ ತುರುವಾಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಆಗಲಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:

ಪರಂತು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳಿದ ತರುವಾಯ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು, (1) ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು (plaint) ಹಿಂದಿರುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

1. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ 31.03.1994ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

65. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಅಥವಾ ವಿಹಿತವೆಂದು ತಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.



1[65ಎ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

(2) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1. 1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ 37ರ ಮೂಲಕ 31.12.1982ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

65ಬಿ. ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ.-(1) ಆಯುಕ್ತನು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಭಂಗಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನಿಕಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಪೀಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಅದು, ಲಿಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಅಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ,-

(ಎ) ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೇಕೆ; ಅಥವಾ

(ಬಿ) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಬಾರದೇಕೆ,

-ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಕೆಯಲ್ಲದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ತರುವಾಯ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.

(3) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಂಥ ವಿಚಾರಣೆಯ ತರುವಾಯ, ಸರ್ಕಾರವು, ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ



ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು.

(4) ಸರ್ಕಾರವು, ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ (3)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.]¹

1. 1994ರ ಅಧಿನಿಯಮ 17ರ ಮೂಲಕ 31.03.1994ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

66. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುವುದು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಿದೆಯೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟಾದರೆ, ಅದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು.

(2) ಅಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆಯೆಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, 5ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಯಮಿಸಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರದಿಯಾತಿಯ ಅನಂತರ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

67. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1961ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ.- (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರಲ್ಲಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1863. 11)-

(ಎ) 2ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, (7)ನೇ ಖಂಡದ (ಕ) ಉಪಖಂಡದ (1)ನೇ ಬಾಬಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬಾಬನ್ನು ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಎಂದರೆ-

(i) "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮತ್ತು"

(ಬಿ) 81-ಕ-ಪ್ರಕರಣದ ಅನಂತರ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದರೆ-

"81-ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 1976 ರ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಚಿತವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದು ಎಂದರೆ :-

(i) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಚನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದ ನಿಕಟಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ



ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(ii) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂಬಂತೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು;

(iii) ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿಘಟಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ವಿಘಟನೆಯಾದ ಮೇಲೆ :-

(ಎ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕವನ್ನು, ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆದೇಶವನ್ನು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಕೊಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು, ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು, ಕೈಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು, ರಚಿಸಿದೆಯೆಂದು, ಹೊರಡಿಸಿದೆಯೆಂದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದ ಅಥವಾ ಕೈಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದ, ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕದ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ, ಆದೇಶದ, ಯೋಜನೆಯ, ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಯ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ರದ್ದಾಗುವವರೆಗೆ ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

(ಬಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಅದರೊಡನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕರಾರುಗಳನ್ನು, ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅದರೊಡನೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು, ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು, ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ಸಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಅಥವಾ ಬಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಳಸಿದ್ದ, ಅನುಭೋಗಿಸಿದ್ದ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳೊಡನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(ಡಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೂಡಿದ ಅಥವಾ ಹೂಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ದಾವೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ



ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಡಬಹುದು.

1[68. ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತರುವಾಯ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿಯು ಯಾವುದೇ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.- ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 1962ರ (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1983ರ 10) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿಯು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಲೇ ಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಅನುಸರಣೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:

ಪರಂತು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಸ್ಥಿಮೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಮಂಡಲಿಯು ಸದರಿ ಸ್ಥಿಮೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.]¹

1. 1977ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಕ 04.03.1977ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

69. ನಿಯಮಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

(2) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ವಯಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಬಾರದಂತೆ ಅಂಥ ನಿಯಮಗಳು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಬಂಧಿಸಬಹುದು, ಎಂದರೆ :-

(ಎ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿರದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ;

(ಬಿ) ನಿಗಮದ ಕೌನ್ಸಿಲರುಗಳು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸುವ ರೀತಿ;

(ಸಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು;

(ಡಿ) ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಂಥ ನೇಮಕದ ಅವಧಿ;

(ಇ) ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು;

(ಎಫ್) ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು;

(ಜಿ) ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ, ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದು; ಮಾರಬಹುದು; ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು;



(ಹೆಚ್) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿನಿಮಯಗೊಳಿಸುವುದು;

(ಐ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪುನಾರಚಿಸುವ ರೀತಿ;

(ಜೆ) ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು.

70. ವಿನಿಮಯಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತವಲ್ಲದ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ವಯಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಬಾರದಂತೆ, ಅಂಥ ವಿನಿಯಮಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಬಂಧಿಸಬಹುದು.

(ಎ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಡೆಸುವುದು, ಅಂಥ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅಂಥ ಸಭೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರಂಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ;

(ಬಿ) ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದು;

(ಸಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕರಾರಿನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ನಮೂನೆ;

(ಡಿ) ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೇಮಕ;

(ಇ) Iನೇ ಮತ್ತು IIIನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

(ಎಫ್) ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎರವಲು ಕೊಡಲಾದ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು, ರಜಾಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು, ನಿವೃತ್ತಿವೇತನವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪದಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು;

(ಜಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗಿನ ವಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ.

(2) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತದನಂತರ, ಸದರಿ ವಿನಿಯಮವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು.



71. ಉಪವಿಧಿಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ:- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಸಂಗತವಾಗಿರದ ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು, ಎಂದರೆ :-

(ಎ) ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ;

(ಬಿ) ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು; ಎಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು, ನೆರೆಹೊರೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮುಂಭಾಗ ರೇಖೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತ ಖಾಲಿಬಿಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ, ಅಡಿಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಗಲ, ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆ, ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಟು; ಮತ್ತು

(ಸಿ) ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೇಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು; ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಔಟ್‌ನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು; ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

(2) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಉಪವಿಧಿಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೊನೆಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

72. ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ:- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಇದರ ಮೇರೆಗಿನ ನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಯ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, 25 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಜುಲ್ಮಾನೆಯಿಂದ ದಂಡಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಮೊದಲನೇಯ ದಿನದ ಅನಂತರ ಯಾವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವುದೋ ಆ ಅವಧಿಯ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರೂ. ಗಳವರೆಗಿನ ಜುಲ್ಮಾನೆಯಿಂದ ದಂಡಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

73. ಅಧಿನಿಯಮವು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾರೋಹಿಯಾಗಿರುವುದು:- ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಂಗತವಾದುದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.



74. ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ರಾಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

75. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿಘಟನೆ.- (1) ಸರ್ಕಾರವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿಘಟಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು:

ಪರಂತು, ರಾಜ್ಯವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಹೊರತು, ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(2) (1)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ,-

(ಎ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅದು ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(ಬಿ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಹೊಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅದು ವಸೂಲು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ, ನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.

(3) ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ, 39ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (5)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಖಾತರಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಹೊಣೆಗೆ ಬಾಧಕವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

76. ನಿರಸನ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- (1) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು ಅಧಿನಿಯಮ 1945 (ಮೈಸೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 1945 ರ 5) ನಿರಸಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಹಾಗೆ ನಿರಸಿತವಾದ ಮೇಲೆ, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿತವಾದ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಘಟಿತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಒಳಗೊಂಡು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಆ ಪದದಲ್ಲಿರುವುದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

(3) (2)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು, (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದು ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಭಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;

(ಎ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲೆಡೆಗೊಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ; ಅಥವಾ



(ಬಿ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಾದ, ಉಂಟಾದ ಅಥವಾ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು, ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕು, ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಹೊಣೆ; ಅಥವಾ

(ಸಿ) ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಅಥವಾ ದಂಡನೆ; ಅಥವಾ

(ಡಿ) ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿನ, ಬಾಧ್ಯತೆಯ, ಹೊಣೆಯ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿನ ಅಥವಾ ದಂಡನೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹರಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮೋಪಾಯ,

ಮತ್ತು ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಮೋಪಾಯವನ್ನು ಹೂಡಬಹುದು, ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆಯನ್ನು, ಮುಟ್ಟುಗೋಲನ್ನು, ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು:

ಪರಂತು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು ನ್ಯಾಸಾಧಾರಿ ಮಂಡಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಹೊಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಅದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕರಾರುಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು;

ಮತ್ತು ಪರಂತು, ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕವನ್ನು, ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು, ನಿಯಮವನ್ನು, ವಿನಿಯಮವನ್ನು, ಆದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪವಿಧಿಯನ್ನು, ಕೊಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂವಾದಿ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಥವಾ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದ ಅಥವಾ ಕೈಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರದ್ದಾದ ಹೊರತು ಮತ್ತು ರದ್ದಾಗುವವರೆಗೆ, ಅದು ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕದ್ದು;

ಅಲ್ಲದೇ ಪರಂತು, ನಿರಸಿತವಾದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶವು ಕಂಡುಬಂದ ಹೊರತು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂವಾದಿ ಉಪಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸತಕ್ಕದ್ದು.

(4) (1)ನೇ ಉಪಪ್ರಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ,

(ಎ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು ಅಧಿನಿಯಮ, 1945ರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿತವಾದ ಮಂಡಲಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮತ್ತು ಇತರ ನೌಕರನು ಅಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೌಕರನಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಈ



ಅಧಿನಿಯಮವು ನಿರಿಸಿತವಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವ ಪರಿಶ್ರಮಧನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಪದದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಂಥ ಅವಧಿಯನ್ನು, ಪರಿಶ್ರಮಧನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಹೊರತು ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕದ್ದು;

ಪರಂತು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು ಅಧಿನಿಯಮ, 1945 ನಿರಿಸಿತವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಯಾವನೇ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಇತರ ನೌಕರನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸೇವೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು;

ಮತ್ತು ಪರಂತು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಅಲೋಚಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಯಾವನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ನೌಕರನನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಇತರ ನೌಕರನು ಆ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ಬಿ) ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು (ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1972 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೇಲ್ವಾಟು (ಮೂಲ ನಿವೇಶನಗಳ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿಲೇ) ನಿಯಮಗಳು, 1972 - ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರದ್ದಾದ ಹೊರತು ಅಥವಾ ವರೆಗೆ ಸದರಿ ನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳು ನಿರಿಸಿತವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಂದಿವರಿಯತಕ್ಕದ್ದು, ಆದರೆ ಮಂಡಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೆಂದು ಅರ್ಥೈಸತಕ್ಕದ್ದು.

77. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 1975 ರ 29ರ ನಿರಸನ.- (1) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 1975 (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 1975ರ 29) ಈ ಮೂಲಕ ನಿರಿಸಿತವಾಗಿದೆ.

(2) ಹಾಗೆ ನಿರಿಸಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂವಾದಿ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಥವಾ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.



2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 27

(2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020

(2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.)

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ನ್ನು (1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12) ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ;

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಡುಬರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ನ್ನು (1976ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 12) ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;

ಇದು ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯಮಿತವಾಗಲಿ, ಎಂದರೆ:-

1. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ಎಂದು ಕರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಇದು 2020ರ ಜುಲೈ 10ನೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

38ಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ನಿರಸನ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- (1) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2020ನ್ನು (2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ 10) ಈ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2) ಅಂಥ ನಿರಸನವು ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸದರಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಕೆ.ದ್ವಾರಕನಾಥಬಾಬು)
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ